临考三色「救命笔记」

第二册 背8个解题思路

《经济法基础》

初级会计职称考试两个科目均包含单选题、多选题、
判断题和不定项选择题四种题型，
其中“不定项选择题”一直是大家的备考难点，失分现象严重。
针对这一难题「救命笔记」第二册特别总结8个解题思路，
帮助您克服心理障碍，夯实知识基础，顺利打通最难一关。

本册的基本内容如下：

- 提炼典型专题：依据近三年真题，总结出全书易考不定项选择题的知识点，提炼出八大不定项专题。
- 形成「常考套路」：深研每个专题惯常的出题逻辑，帮您理顺思路，拆解出题套路。
- 重要「考点回顾」：根据考题套路，回顾该考点的重要内容，打好知识基础，修炼内功。

临考三色「救命笔记」

第二册 背 8 个解题思路

《经济法基础》

专题一　会计法律制度　/ P01

专题二　票据　/ P06

专题三　非票据结算途径　/ P12

专题四　增值税　/ P16

专题五　消费税　/ P21

专题六　企业所得税　/ P26

专题七　个人所得税　/ P31

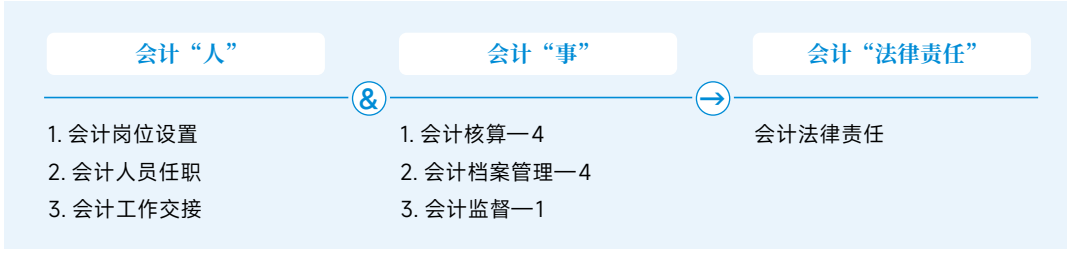
专题八　劳动合同与社会保险　/ P36

东奥教育集团
www.dongao.com

专题一　会计法律制度

常考套路

本章的大题出现频率略低，题目也比较简单，各小题相对比较独立，注意单个考点的把握。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 会计“人”

1. 会计岗位设置

事项	重点内容
基本要求	（1）可一人一岗、一人多岗或一岗多人 （2）出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目（4类）的登记工作——库存现金日记账、银行存款日记账、固定资产明细账、无形资产明细账可登
回避制度	（1）适用主体——国家机关、国有企业、事业单位（不包括私营企业） （2）回避范围——直系亲属（夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲以及姻亲） （3）回避链条： 不可以：①单位领导人直系亲属→会计机构负责人、会计主管人员 ②会计机构负责人、会计主管人员直系亲属→出纳 可以：单位领导人直系亲属→出纳

2. 会计人员的任职

事项	重点内容
禁入规定	（1）犯罪——终身禁入 （2）不构成犯罪——5年禁入

事项	重点内容
会计机构负责人（会计主管）	（1）资格——会计师以上 （2）时间——从事会计工作不少于 3 年 （3）以上 2 者符合其一即可（跟学历无必然联系）
总会计师	（1）设置——国有和国有资本占控股地位或主导地位的大、中型企业必须设置 （2）地位——是主管本单位会计工作的行政领导 （3）职责——领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与本单位重要经济问题的分析和决策

3. 会计工作交接

①监交：一般会计人员办理交接手续→会计机构负责人（会计主管人员）监交。会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续→单位负责人监交（必要时，主管单位可以派人会同监交）。

②移交要求：移交人员——按移交清册逐项移交；接替人员——逐项核对点收。

③移交清册签章：交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。

④责任：移交人员对所移交的会计资料的合法性、真实性承担法律责任；经单位领导人批准，可委托他人代办，委托人对所移交会计资料的合法性、真实性负责。接替人员接管移交工作，并继续办理移交的未了事项；继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账。

02 会计“事”

1. 会计核算

①会计核算的基本要求：不设私账、按实际、不得伪造（虚假经济业务）和变造（涂改、挖补等）；会计记录文字应当中文，可以同时外（民）文；

②会计年度：公历 1.1~12.31；

③记账本位币：记账可选一种外币，编报必须折算为人民币。

④会计凭证：

原始凭证：

事项	重点内容
来源	来源于实际发生的经济业务事项 既有来自单位外部的，也有单位自制的
审核	不真实、不合法——有权不予接受，并向单位负责人报告 不准确、不完整——予以退回，并按规定更正、补充
更正	记载的各项内容均不得涂改 金额错误——出具单位重开（不得在原始凭证上更正） 其他错误——出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章

事项	重点内容
联次	一式几联的原始凭证，注明各联用途，只以一联作报销凭证 一式几联的发票和收据，双面复写纸套写，连续编号 作废时，加盖“作废”戳记，连同存根保存，不得撕毁

记账凭证：填制依据——应当根据审核无误的原始凭证及有关资料编制。汇总填制——不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。填制错误——填制记账凭证时发生错误，应当重新填制。填制完成——如有空行，应自金额栏最后一笔数字下的空行处至合计数上的空行处划线注销。

保管：基本要求——妥善保管，及时传递，不得积压。会计凭证登记完毕后，应当按照分类和编号顺序保管。原始凭证的外借与复制：不得外借，经本单位会计机构负责人（会计主管人员）批准，可复制；向外单位提供的原始凭证复制件，应登记，由提供人和收取人共同签名或盖章。

⑤会计账簿

账簿更正：账簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹，不准重新抄写。更正方法：划红线注销必须使原有字迹仍可辨认，然后在划线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章；数字错误：全部划红线更正（不得只更正其中的错误数字）；文字错误：可只划去错误的部分。

⑥财务报告

事项	重点内容
构成	按编制时间分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告 年度、半年度：三表、一注、一说明（不含凭证、账簿、审计报告等）
对外提供	a. 签名并盖章： 不设总会计师——单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 设有总会计师——单位负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员） 委托代理记账——代理记账机构负责人、委托人负责人 b. 审计报告： 法律、行政法规规定应当经审计的——应当提供 没有强制要求经审计的——可以不提供
编制依据	向不同使用者提供的财务会计报告，编制依据应当一致

2. 会计档案管理

①会计档案的归档

范围：会计凭证、会计账簿、财务会计报告、其他会计资料；

单位的预算、计划、制度等文件材料属于文书档案，不属于会计档案。

归档：责任人：单位会计管理机构负责归档，编制会计档案保管清册；

时间：临时保管 1 年，最长不超过 3 年。

②会计档案的移交和利用

事项	重点内容
移交	（1）单位会计管理机构编制会计档案移交清册 （2）纸质会计档案——保持原卷的封装 （3）电子会计档案 ①电子会计档案及其元数据一并移交 ②特殊格式的电子会计档案与其读取平台一并移交 ③接收时，对电子会计档案的准确性、完整性、可用性、安全性进行检测，符合要求的才能接收
利用	进行会计档案查阅、复制、借出时履行登记手续，严禁篡改和损坏

③会计档案的保管：

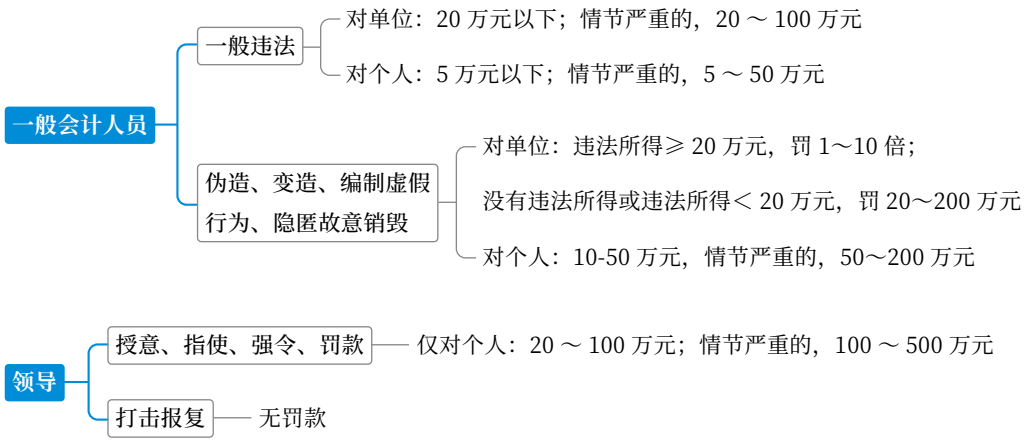
【口诀】证账三十年，卡片五载清；年报恒久远，其他如表单，表单唱十年；移册三十年，除此，册书永流传。（结合口诀回忆原内容）

④会计档案的鉴定和销毁：鉴定——由单位档案管理机构牵头，定期鉴定，形成会计档案鉴定意见书，对保管期满，确无保存价值的会计档案，可以销毁；销毁——编制会计档案销毁清册（档案管理机构编制）→签署意见（3 个负责人、2 个经办人）→专人负责监销（销毁后在销毁清册上签名或者盖章）；排除事项（不得销毁）——保管期满但未结清的债权债务会计凭证；涉及其他未了事项的会计凭证→单独抽出立卷或转存，保管到未了事项完结时为止。

3. 会计监督

事项	重点内容
单位内部	（1）监督主体——各单位的会计机构、会计人员 （2）监督对象——本单位的经济活动 （3）不相容职务分离控制： ①业务经办与会计记录 / 稽核检查 ②授权批准与业务经办 / 监督检查 ③会计记录与财产保管
社会	监督主体和对象： ①注册会计师及其所在会计师事务所——委托单位的经济活动 ②单位和个人有权检举——会计违法行为
政府	①监督主体——财政部门、审计、税务、金融管理等部门 ②监督对象——会计行为、会计资料

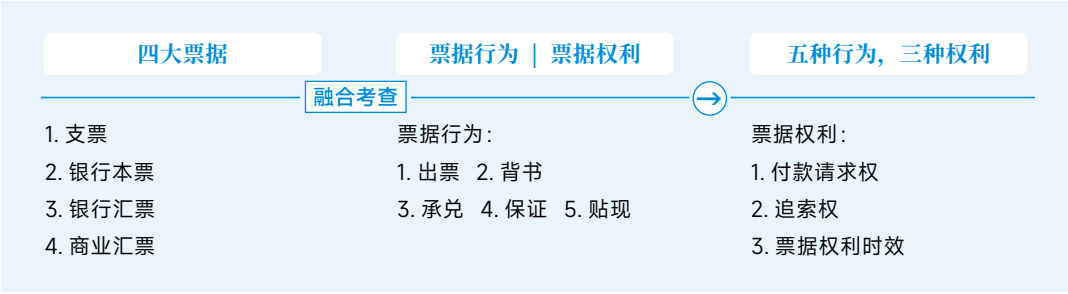
03 会计“法律责任”


一般会计人员
一般违法
对单位：20 万元以下；情节严重的，20 ～ 100 万元
对个人：5 万元以下；情节严重的，5 ～ 50 万元
伪造、变造、编制虚假行为、隐匿故意销毁
对单位：违法所得≥ 20 万元，罚 1～10 倍；
没有违法所得或违法所得＜ 20 万元，罚 20～200 万元
对个人：10-50 万元，情节严重的，50～200 万元
领导
授意、指使、强令、罚款
仅对个人：20 ～ 100 万元；情节严重的，100 ～ 500 万元
打击报复
无罚款

专题二　票据

常考套路

票据主要围绕四大类票据展开，每种票据都有其自己的特色。大部分票据都可以独立出大题，且“实操类”题目考查占比较高。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 四大票据

1. 支票

（1）基本当事人：

①出票人→单位和个人；

②付款人→出票人支票账户的开户银行；

③收款人→出票人可以在支票上记载自己为收款人；收款人≠持票人（持票人可以是票面上填明的收款人，也可以是经背书转让的被背书人）。

（2）必须记载事项：表明“支票”字样；无条件支付的委托；确定的金额；出票日期；付款人名称；出票人签章（不含收款人名称）；未记载的，票据无效。

【口诀】金首富（收付）日出无恙（样），支无收，本无付（适用于四大票据）

（3）授权补记事项：支票的金额、收款人名称，未补记前不得背书转让和提示付款。支票的金额未补记前的支票不得使用。出票人可以在支票上记载自己为收款人。

（4）预留签章：

①出票人为单位→财务专用章或公章加法定代表人或授权代理人的签名或盖章；

②出票人为个人→个人的签名或盖章。

（5）空头支票：

①判定——出票人签发的支票金额 A> 付款时在付款人处实有的存款金额 B。

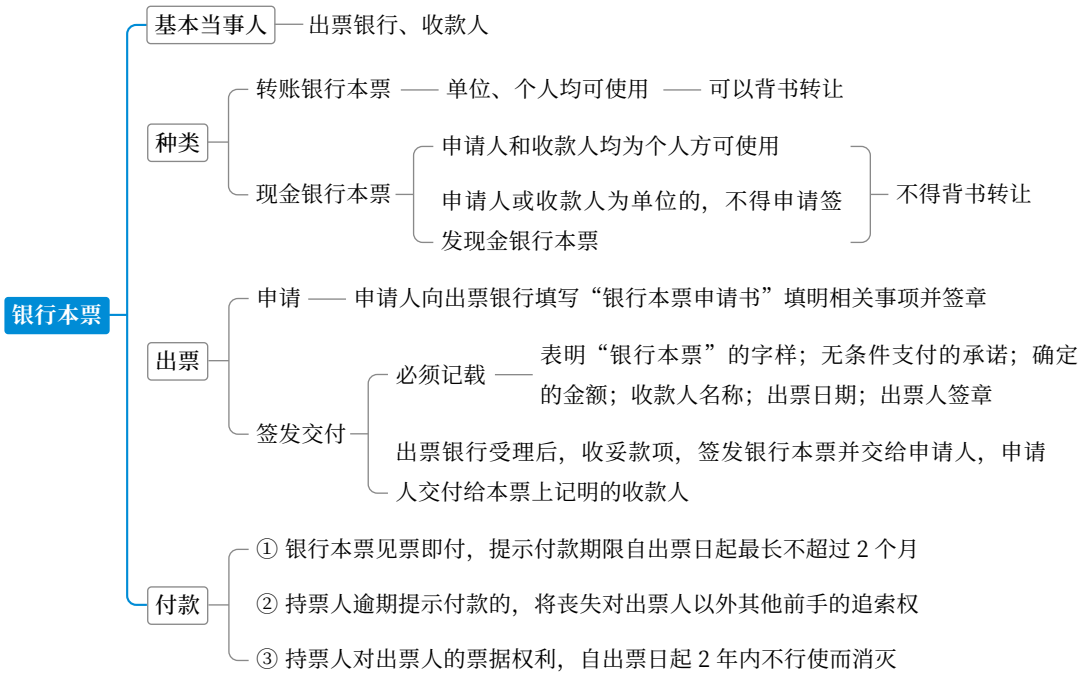
②处理原则——对于空头支票，付款银行有权拒付。

（6）付款：

①提示付款期限——自出票日起 10 日（支票见票即付）；逾期提示付款的，付款人可以不予付款，但出票人仍应对持票人承担票据责任（其他前手不再承担票据责任）。

②途径：转账支票——持票人委托开户银行收款；持票人直接向付款银行提示付款；现金支票——仅限于收款人向付款人提示付款（不得委托收款、不得背书转让）。

2. 银行本票



3. 银行汇票

（1）基本当事人——出票人、收款人、付款人

（2）种类：

①转账银行汇票：单位和个人均可使用；

②现金银行汇票：申请人和收款人应当均为个人；现金银行汇票不得背书转让。

（3）特色：

①提示付款期限：自出票日起 1 个月（银行汇票见票即付）；

②实际结算金额：未填明实际结算金额和多余金额或者实际结算金额 > 出票金额，银行不予受理；实际结算金额一经更改：银行汇票无效（一经填写不得更改）；

③背书转让：以不超过出票金额的实际结算金额为准；未填写实际结算金额或者实际结算金额 < 出票金额：不得背书转让。

4. 商业汇票

（1）付款人承兑票据后称为承兑人，承担到期付款的责任。

①银行承兑汇票：纸质→由银行承兑；电子→银行业金融机构、财务公司承兑；

②商业承兑汇票：纸质→单位承兑；电子→金融机构以外的法人或其他组织承兑。

（2）出票人：

①银行承兑汇票：由在承兑银行开立存款账户的存款人签发；

②商业承兑汇票：可以由（基础关系）付款人签发并承兑，也可以由（基础关系）收款人签发，交由付款人承兑。

（3）必须记载事项：

①纸质商业汇票：

【口诀】金首富日出无恙（参考支票出票）；

②电子商业汇票：比纸质商业汇票多了 2 项：出票人名称、票据到期日。

02 票据行为

1. 出票

（1）票据的记载事项

事项种类	效力	举例
必须记载事项	如未记载，票据行为无效	银行汇票：表明“银行汇票”的字样、无条件支付的承诺、出票金额、付款人名称、收款人名称、出票日期、出票人签章
相对记载事项	如未记载，由法律另作相应规定予以明确，不影响票据效力	背书日期
任意记载事项	自行选择是否记载，不记载时不影响票据效力，记载时产生票据效力	出票人在汇票上记载“不得转让”字样
记载不产生票据效力的事项	可以记载，但记载不具有票据效力	在备注栏中记载签发票据的原因、相关交易的合同号码

（2）出票的效力：出票人签发票据后，即承担该票据承兑或付款的责任。

2. 背书

事项种类	效力	举例
必须记载事项	未记载或记载不符合规定，背书无效	背书人签章
	未记载的，持票人在被背书人栏记载自己名称与背书人记载有同等法律效力	被背书人名称（可补记）
	—	委托收款背书和质押背书应当记载“委托收款”“质押”字样
相对记载事项	未记载，视为到期日前背书	背书日期
特别规定	背书不得附有条件；背书时附有条件的，所附条件不具有票据上的效力；（背书有效，条件无效）	附条件背书
	无效背书	部分背书、多头背书
	出票人记载：转让无效 背书人记载：原背书人对后手的被背书人不承担保证责任（背书有效）	记载“不得转让”或类似字样的

【提示】电子商业汇票转让背书必须记载背书人名称、被背书人名称、背书日期和背书人签章。

3. 承兑

（1）提示承兑期限：

①定日付款 / 出票后定期付款：到期日前；

②见票后定期付款：出票之日起 1 个月内；只有远期商业汇票需要提示承兑，见票即付的即期票据无须提示承兑。

（2）受理承兑：付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起 3 日内承兑或者拒绝承兑。

（3）记载事项：

①必须记载事项——“承兑”字样 + 承兑人签章；承兑电子商业汇票必须记载承兑日期，并由承兑人签章；

②相对记载事项——承兑日期（未记载的，以收到提示承兑的汇票之日起 3 日内的最后一日为承兑日期）；

③附条件承兑——承兑不能附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

（4）手续费：银行承兑汇票的承兑银行，应按票面金额的一定比例向出票人收取手续费，银行承兑汇票手续费为市场调节价。

4. 保证

（1）记载事项：

①必须记载事项——“保证”字样、保证人签章；

②相对记载事项被保证人名称：未记载的，看是否经承兑；已承兑的票据→承兑人为被保证人；未承兑的票据→出票人为被保证人；保证日期：未记载的，出票日期为保证日期。

（2）附条件保证：保证不得附条件，附有条件的，不影响对票据的保证责任。（保证有效，条件无效）

（3）保证责任：

①保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。

②保证人为 2 人以上的，保证人之间承担连带责任。

（4）保证人追索权：保证人清偿票据债务后，可行使持票人对被保证人及其前手的追索权。

5. 贴现

项目	明细
含义	贴现发生于远期商业汇票中，本质是背书转让，在到期日前获得资金融通
条件	①票据未到期； ②票据未记载不得转让事项； ③持票人是自然人、在中国境内依法设立的法人及其分支机构和非法人组织 ④持票人与出票人或直接前手之间具有真实的商品交易关系和债权债务关系
利息	实付贴现金额按票面金额扣除贴现日至汇票到期日前 1 日的利息计算 承兑人在异地的纸质商业汇票：另加 3 天的划款日期
收款	贴现到期，贴现银行应向付款人收取票款→不获付款的，贴现银行应向其前手追索票款→贴现银行追索票款时可从申请人的存款账户直接收取票款

03 票据权利

1. 付款请求权

（1）提示付款期限：

①远期商业汇票：到期日起 10 日内提示付款；

②银行汇票：自出票日起 1 个月；

③银行本票：自出票日起不得超过 2 个月；

④支票：自出票日起 10 日；

【口诀】汇 1 本 2 支 10，起点是出票日。

（2）账户资金不足：

①银行承兑汇票——承兑银行无条件付款 + 收利息（尚未支付金额 ×0.5‰ × 天数）；

②商业承兑汇票——视同承兑人拒绝付款。

2. 追索权

（1）情形：

①到期后追索——被拒绝付款；

②到期前追索：被拒绝承兑；承兑人或付款人死亡、逃匿、破产、因违法被责令终止业务活动的。

（2）追索对象：出票人、背书人、承兑人、和保证人。

（3）追索顺序：

①不分先后，可以同时向多人追索，票据债务人对持票人承担连带责任；

②有首次追索和再次追索。

（4）行使程序：

①提供拒绝证明等；

②不能出示相关证明的，将丧失对其前手追索权，但承兑人或付款人仍应对持票人承担责任。

3. 票据权利时效

（1）整体思路：先看针对的对象，再看起算点，再看时间。

（2）对出票人或承兑人追索 (看票据种类)：

①远期商业汇票：自到期日起 2 年；

②银行汇票：自出票日起 2 年；

③银行本票：自出票日起 2 年；

④支票：自出票日起 6 个月；不区分首次追索还是再追索（一般 2 年，支票 6 个月)。

（3）对一般前手追索 (看首次 / 再追索)：

①首次追索：自被拒绝付款 / 承兑之日起 6 个月；

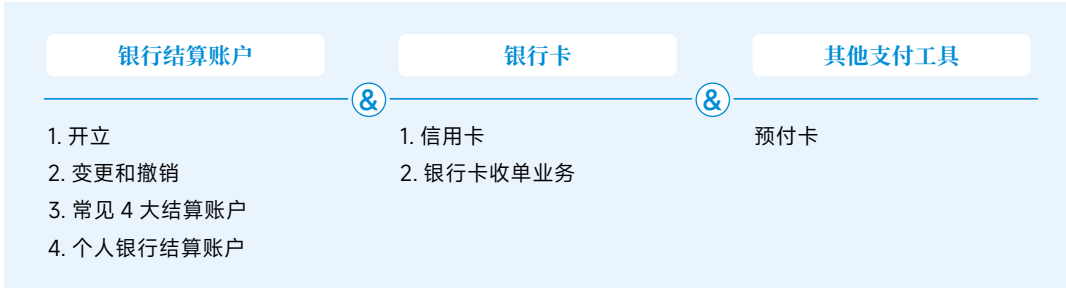
②再追索：自清偿日 / 被提起诉讼之日起 3 个月。

【注意】电子商业汇票的出票、承兑、背书、保证、提示付款和追索等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

专题三　非票据结算途径

常考套路

此专题主要考查票据以外的其他支付结算法律制度，主要涉及以下 3 个板块内容，均可以单独命制一整道大题，也可以混合命制，或者与票据结合出题。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 银行结算账户

1. 开立

（1）开立流程：

①填开户申请书——加盖单位公章＋法定代表人（单位负责人）或授权代理人签名或盖章；

②签订管理协议——非柜面转账业务（协议约定日累计限额、笔数和年累计限额）；

③预留签章：存款人为单位——单位公章或财务章 + 法定代表人（单位负责人）或授权的代理人签名或盖章；存款人为个人——个人签名或盖章。

（2）备案制 VS 核准制：

①备案制 (大部分)——企业法人、非法人企业和个体工商户开立的银行结算账户；

②核准制：预算单位专用存款账户；合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户；企业以外的其他单位开立的基本存款账户、临时存款账户（验资账户除外）。

（3）开始办理付款业务：

①企业银行结算账户：自正式开立之日起；

②企业以外的其他单位银行结算账户：自正式开立之日起 3 个工作日后。

2. 变更和撤销

（1）变更：

①需要变更的情形：企业名称、法定代表人或者单位负责人发生变更的；企业营业执照、法定代表人或者单位负责人有效身份证件列明有效期限届满，在合理期限内仍未更新的；

② 5 个工作日内提出变更申请：存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的；单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更的。

（2）撤销：

①应当申请撤销的情形：被撤并、解散、宣告破产或关闭的；注销、被吊销营业执照的；因迁址需要变更开户银行的；其他原因需要撤销银行结算账户的——5 个工作日内提出撤销申请。

②撤销手续：对账→交回各种重要空白票据及结算凭证和开户许可证（如果有）→银行核对无误后方可办理销户手续。

③顺序：一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户→基本存款账户（最后）。

④不得撤销：存款人尚未清偿开户银行债务的，不得申请撤销。

3. 常见 4 大结算账户

（1）基本存款账户：

①适用范围：因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

②开户证明文件：出具营业执照等；出具法定代表人或单位负责人有效身份证件（授权他人办理的，还应出具授权书及被授权人的有效身份证件）。

③使用：有数量限制——存款人的主办账户，一个单位只能开立一个。

（2）一般存款账户：

①适用范围：因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

②开户证明文件：出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证或企业基本存款账户编号、存款人因向银行借款需要或其他结算需要，出具借款合同或其他证明；

③使用：用于办理借款转存、借款归还；可以办理现金缴存，不得办理现金支取（只存不取）；无数量限制。

（3）临时存款账户：

①适用范围：设立临时机构；异地临时经营活动；注册（验资）、增资等。

②使用：有效期最长不得超过 2 年；用于验资的临时存款账户，在验资期间只收不付。

（4）专用存款账户——适用范围：对特定用途资金进行专项管理和使用。

4. 个人银行结算账户

（1）功能：

①Ⅰ类户（全能户）——可以任意存取、购买、消费、转账等。

②Ⅱ类户——可办理存款、购买投资理财产品；消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金、非绑定账户资金转入、存取现金有限额。

③Ⅲ类户——不得购买理财产品；不得存取现金；任一时点账户余额不得超过 2000 元。

（2）开户证明文件——实名制：

①向银行出具本人有效身份证件（不满 16 周岁，可以使用居民身份证或户口簿）。

②无法准确判断开户申请人身份的，应要求出具辅助身份证明材料：户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社保卡等。

（3）开立渠道：

①Ⅰ类户：银行柜面；自助机具（经银行工作人员现场核验身份信息）；不得通过网上银行和手机银行等电子渠道开立。

②Ⅱ、Ⅲ类户——各种渠道均可开立（可以通过电子渠道开立）。

（4）所在单位代理开户：

①代发工资、教育、社会保障、公共管理等特殊用途；

②应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件；

③在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设（重）置等激活手续前，该银行账户只收不付。

02 银行卡

1. 信用卡

（1）申领条件——个人申请贷记卡：提供本人及附属卡持卡人、担保人身份证复印件 + 填写申请表，并在持卡人处亲笔签字 + 年满 18 周岁 + 有固定工作、稳定收入或可靠的还款保障。

（2）使用：

①预借现金业务——现金提取：柜面和 ATM 机取现；柜面每卡每日限额由发卡机构与持卡人通过协议约定；ATM 机每卡每日限额累计不得超过人民币 1 万元；现金转账：将信用卡预借现金额度内资金划转到本人银行结算账户；现金充值：将信用卡预借现金额度内资金划转到本人在非银行支付机构开立的支付账户；

②透支利率：信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理；调整信用卡利率标准，至少提前 45 个自然日告知；

③免息还款期和最低还款额、计结息方式——发卡机构自主确定；

④违约金和服务费用：提供超过授信额度用卡服务的，不得收取超限费；违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用，不得计收利息。

（3）注销和清户：

①前提：持卡人已还清全部交易款项、透支本息和有关费用；

②发卡行受理注销申请之日起 45 日后，被注销信用卡账户方能清户。

2. 银行卡收单业务

（1）收单机构：

①银行业金融机构、第三方支付机构；

②收单业务——实行本地化管理；

③风险评级——风险等级较高的措施：强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金。

④风险事件——情形：套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息。措施：延迟资金结算、暂停银行卡交易、收回受理终端（关闭网络支付接口）。

（2）特约商户——与收单机构签订银行卡受理协议、按约定受理银行卡并委托收单机构为其完成交易资金结算的企事业单位、个体工商户或其他组织、自然人。

03 其他支付工具——预付卡

1. 分类

①记名预付卡（单张资金限额≤ 5000 元）：可挂失，可赎回，不设有效期；

②不记名预付卡（单张限额≤ 1000 元）：不挂失，不可赎回（另有规定除外），有效期不得少于 3 年。

2. 购买与充值：

①实名制购买——1 万元以上实名购买；

②不得透支——预付卡以人民币计价，不具有透支功能；不得使用信用卡购买、充值；

③不得使用现金：

· 购买——单位一次性购买≥ 5000 元；个人一次性购买≥ 5 万元；

· 充值—— 一次性充值≥ 5000 元。

3. 使用限制：

①预付卡在发卡机构拓展、签约的特约商户中使用。

②不得用于或变相用于提取现金。

③不得购买、交换非本发卡机构发行的预付卡、单一行业卡及其他商业预付卡或向其充值。

④卡内资金不得向银行账户或向非本发卡机构开立的网络支付账户转移。

4. 发卡机构：

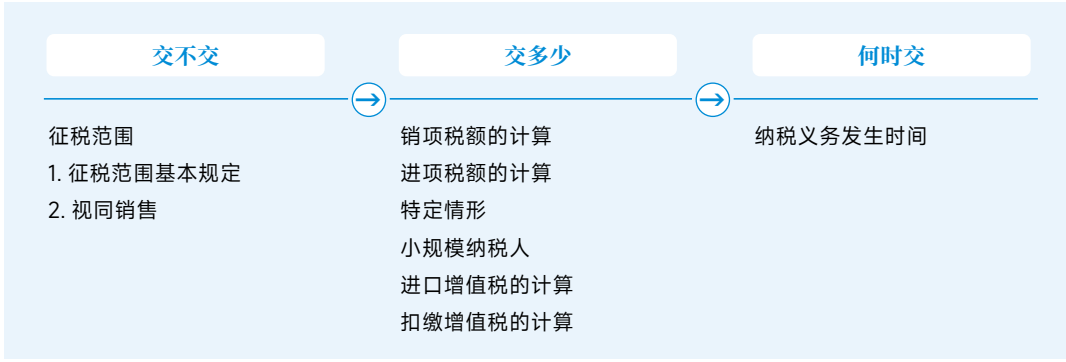
①发卡机构接受的、客户用于未来支付需要的预付卡资金，不属于发卡机构自有财产，发卡机构不得挪用、挤占。

②对客户备付金需 100% 集中交存中国人民银行。

专题四　增值税

常考套路

增值税每年的出题套路相对比较固定，主要围绕“增值税应纳税额计算”展开。要求大家养成做增值税大题的 4 个习惯：（1）看是一般纳税人还是小规模纳税人；（2）看是货物生产销售型纳税人还是服务提供型纳税人、是否涉及消费税应税消费品；（3）看每一笔业务是在考销项还是在考进项；（4）看已知条件里是否有没用到的信息。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 交不交—征税范围

1. 征税范围基本规定

（1）现代服务 VS 生活服务——生活服务，指为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动，对象一般为个人（接地气）；排除法选出“现代服务”。

（2）各种“租”：

①程租、期租、湿租（程、期、湿）——交通运输服务；

②融资——融资性售后回租——金融服务（贷款服务）；融资租赁——现代服务（租赁服务）；

③发布广告（看在哪发布）：飞机、车辆等——现代服务（有形动产租赁服务）；建筑物、构筑物等——现代服务（不动产租赁服务）。

（3）以货币资金投资收取的固定利润或者保底利润——金融服务（贷款服务）。

2. 视同销售

（1）单位和个体工商户将自产或委托加工的货物用于集体福利或个人消费。

（2）单位和个体工商户无偿转让货物。

（3）单位和个人无偿转让无形资产、不动产或金融商品。

3. 不征税项目

（1）员工为受雇单位或雇主提供取得工资、薪金的服务

（2）收取行政事业性收费、政府性基金

（3）按规定被征收、征用而取得补偿

（4）取得存款利息收入

02 交多少

（一）销项税额的计算

1. 销售额的一般规定

（1）销售额，是指纳税人发生应税交易取得的与之相关的价款，包括纳税人发生应税交易取得的各种性质的价外费用。

（2）不包含的项目（含代字，一般是代为收取并转付给第三方的）：受托加工应税消费品代收代缴消费税；代为收取的政府性基金或者行政事业性收费；向购买方收取的，代购买方缴纳车辆购置税；以委托方名义开具发票代委托方收取的款项。

（3）含税价的换算：不含增值税销售额 = 含增值税销售额 ÷（1+ 适用税率或者征收率）；常见的含税金额：商业企业零售价、价外费用、并入销售额计税的包装物押金。

2. 销售额的核定——按顺序：自己→他人→组价

（1）需要核定销售额的情形：销售额明显偏低或偏高且无正当理由的。

（2）核定方法：

①按纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或不动产的平均价格；

②按其他纳税人最近时期同类货物、服务、无形资产或不动产的平均价格；

③按组成计税价格确定。

（3）组成计税价格：

①非应税消费品——组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）；

②应税消费品——（从价计税）组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）+ 消费税税额 = 成本 ×（1+ 成本利润率）/（1- 消费税税率）。

3. 特殊销售业务销售额的确定

（1）商业折扣（看发票）：

①销售额折扣额在同一张发票（金额栏）分别注明——不含增值税折后价；

②折扣额在同一张发票备注栏注明或折扣额另开发票——不含增值税的原价（折前价）。

（2）以旧换新（看货物）：

①金银首饰——不含增值税的差价（实际收取的全部价款）；

②其他货物——不含增值税的新货价（新货同期销售价格）。

（3）包装物押金（看货物）：

①非酒类产品、啤酒、黄酒——单独记账核算：收取时不作销售处理；超过 1 年或逾期未退时，价税分离后并入销售额；

②啤酒、黄酒以外的其他酒：收取时价税分离后并入销售额；超过 1 年或逾期未退时，不再重复处理。

（4）其他特殊销售业务：

①还本销售——销售额就是货物的销售价格，不得减除还本支出；

②以物易物——双方均应作购销处理（发出货物计销项，收到货物依法抵进项）；

③视同应税交易以及销售额为非货币形式的销售额确定——按市场价格确定。

4. 差额计税销售额的确定

（1）金融商品转让——【易错易混】贷款服务、直接收费金融服务全额计税。

①计算公式——销售额 = 卖出价 - 买入价；

②转让出现的正负差，按盈亏相抵后的余额为销售额；

③若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度（年内可结转、跨年不结转）。

（2）经纪代理服务——扣除项目：向委托方收取并代为支付的政府性基金或行政事业性收费。

（3）航空运输企业——销售额不包括：代收的民航发展基金（原机场建设费）和代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款。

（4）一般纳税人提供客运场站服务——扣除项目：支付给承运方的运费。

（5）旅游服务（选择差额计税的）：

①扣除项目：5 费 1 接团（支付给其他单位或个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费、其他接团费）；

②支付本单位的导游工资，不可扣。

（6）建筑服务：

①适用简易计税方法——扣除项目：支付的分包款—3% 征收率；

②注意：一般计税方法下全额计税。

（7）销售不动产：

①房开企业一般纳税人销售其开发的房地产项目（选择简易计税方法的房地产老项目除外）；

②扣除项目：受让土地时向政府部门支付的土地价款；

③注意：简易计税方法下全额计税。

（二）进项税额的计算

1. 进项税额抵扣的判定（能否抵扣）

（1）整体思路：判断是否能抵扣：一看票，二看用途。

（2）一看票：合法的扣税凭证：增值税专用发票；海关进口增值税专用缴款书；完税凭证；农产品收购 / 销售发票；其他具有进项税额抵扣功能的扣税凭证。

（3）二看用途：

①用于简免福人的购进行为：指用于简易计税方法计税项目、免税项目、集体福利、个人消费的购进货物、服务、无形资产、不动产——不可抵扣；

购进固定资产、无形资产、不动产——专用于不可抵扣项目：不可抵扣；

——混合用途的：原值≤ 500 万元的，全额抵扣；原值＞ 500 万元的，购进时全额抵扣，同时在混合用途期间，根据折旧或摊销年限，计算对应的不得抵扣部分，逐年调整；

②发生损失：管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质违反法律法规造成货物或不动产被依法没收、销毁、拆除——不可抵扣；不可抗力（如自然灾害）毁损或者发生合理损耗——可以抵扣。

③购进餐常乐服务：购进并直接用于餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务——不可抵扣。

2. 购进农产品进项税额抵扣的计算

（1）凭票抵扣：增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书（9%）——按票面注明的税额抵扣：票面金额 ×9%；

（2）计算抵扣：

①增值税专用发票（3%）——进项税额 = 票面金额 ×9%；

②农产品收购发票或销售发票——进项税额 = 买价 ×9%；

（1）和（2）如用于生产或委托加工 13% 税率货物（深加工），上述 9% 替换成 10%。

3. 购进国内旅客运输服务进项税额抵扣的计算

（1）凭票抵扣：增值税专用发票、增值税电子普通发票——按票面注明的税额抵扣。

（2）计算抵扣：航空运输电子客票行程单：进项税额 =（票价 + 燃油附加费）÷（1+9%）×9%；

铁路车票：进项税额 = 票面金额 ÷（1+9%）×9%；

公路、水路等其他客票：进项税额 = 票面金额 ÷（1+3%）×3%；

以上三类必须注明旅客身份信息。

（三）特定情形——一般纳税人采用简易计税方法的情形

1. 计税公式：

应纳税额 = 不含税销售额 × 征收率 = 含税销售额 ÷（1+ 征收率）× 征收率

——与小规模纳税人简易计税方法公式相同。

2. 特定情形：

公共交通运输服务（轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车）；电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务、收派服务和文化体育服务。

3. 征收率 3% 减按 2%：

（1）自己使用过的物品：①购进固定资产（不动产除外）时按规定不得抵扣进项且未抵扣进项：应纳增值税 = 含税售价 ÷（1+3%）×2%（可以放弃减税）；②固定资产以外的其他物品：销项税额 = 含税售价 ÷（1 ＋适用税率）× 适用税率；

（2）旧货（别人使用过的）——应纳增值税 = 含税售价 ÷（1+3%）×2%；[二手车：应纳增值税 = 含税销售额 ÷（1+0.5%）×0.5%]。

4. 征收率 5% 减按 1.5%

住房租赁企业向个人出租住房应纳增值税 = 含税租金 ÷（1+5%）×1.5%。

（四）进口增值税的计算

1. 计算公式——应纳税额 = 组成计税价格 × 税率；

（1）不区分一般纳税人和小规模纳税人，除另有规定外，一律使用税率；

（2）使用组成计税价格，不存在价税分离问题，也无任何抵扣。

2. 是否为应税消费品：

（1）应税消费品——（从价计税）组成计税价格 = 关税计税价格＋关税＋消费税 =（关税计税价格＋关税）÷（1- 消费税税率）；

（2）非应税消费品——组成计税价格 = 关税计税价格＋关税。

（五）扣缴增值税的计算

1. 适用情形：境外单位或者个人在境内发生应税行为，在境内未设有经营机构。

2. 计税公式：应扣缴税额 = 购买方支付的价款 ÷（1+ 税率）× 税率。

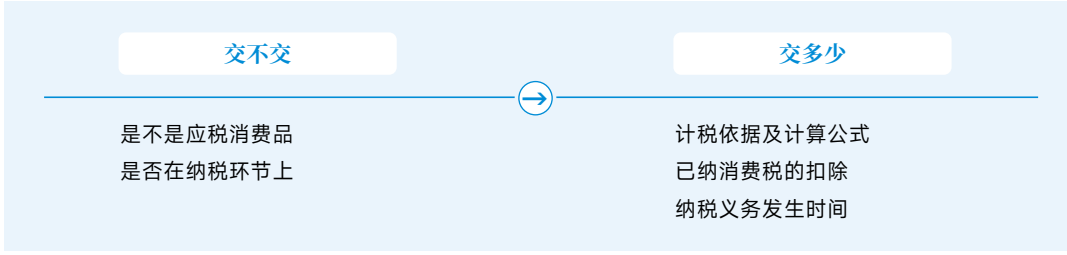
03 何时交——纳税义务发生时间

1. 收讫销售款项或取得销售款索取凭据当天；先开具发票的，为开具发票的当日。
2. 发生视同应税交易，为完成视同应税交易的当日。
3. 进口货物，为货物报关进口的当日。
4. 扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当日。

专题五　消费税

常考套路

消费税大题重点比较突出，主要围绕“不同应税消费品”（高档化妆品、小汽车、酒、其他应税消费品）应纳消费税的计算展开。另外要特别注意与“增值税”的结合命题。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 交不交（消费税纳税环节）

1. 生产销售环节：

（1）适用——除金银铂钻、超豪华纯电动小汽车、超豪华燃料电池小汽车外的其他应税消费品。

（2）生产商对外销售自产应税消费品——销售时纳税。

2. 自产自用环节：

（1）用于连续生产应税消费品——移送时不纳税；

（2）用于其他方面（视同销售）——用于连续生产非应税消费品、用于在建工程、管理部门、馈赠等方面——移送时纳税。

3. 委托加工环节：

（1）适用——除金银铂钻、超豪华纯电动小汽车、超豪华燃料电池小汽车外的其他应税消费品；

（2）委托方为纳税人——受托方为单位：受托方代收代缴——受托方属于代收代缴义务人；受托方为个人：委托方收回后自行缴纳消费税；

（3）委托加工收回后对外销售：不高于受托方计税价格出售（直接出售）——不再缴纳消费税；以高于受托方计税价格出售（不属于直接出售）——正常纳税，且准予扣除受托方已代收代缴的消费税。

4. 进口环节：

适用——除金银铂钻、超豪华纯电动小汽车、超豪华燃料电池小汽车外的其他应税消费品，报关进口时缴纳，由海关代征。

5. 零售环节：

（1）界定——指零售商向消费者销售金银铂钻和超豪华小汽车。

（2）金银铂钻：

①包括：金基、银基合金首饰以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰；钻石及钻石饰品；铂金首饰——简称金银铂钻；

②只在零售环节缴纳消费税，其他环节不征税。

③ VS：其他贵重首饰及珠宝玉石，如翡翠、玉石、玛瑙等，也要纳税，但不属于金银铂钻，应在基本环节纳税。

（3）超豪华小汽车：

①不含增值税单价 90 万元及以上，超豪华纯电动小汽车、超豪华燃料电池小汽车只在零售环节征收消费税，其他超豪华小汽车在零售环节加征一道消费税（即双环节纳税：基本环节＋零售环节）；

② VS：小破车也要纳税，只在基本环节纳税，没有加征消费税的问题。

6. 批发环节：

（1）界定——指批发商向零售商销售卷烟、电子烟；

（2）卷烟、电子烟（加征）：

①批发企业→零售商：加征；批发企业→批发企业：不征；

② VS：烟丝、雪茄烟批发环节不纳税，仅在基本环节缴纳消费税；

③卷烟批发企业在计算应纳税额时不得扣除已含的生产环节的消费税税款。

02 交多少

（一）计税依据及计算公式

1. 生产销售环节应纳消费税的计算——基本规则：

（1）从价计征：

①适用——除黄酒、啤酒、成品油、卷烟、白酒以外的应税消费品。

②计算公式——应纳税额 = 销售额 × 比例税率。

③销售额—纳税人向购买方收取的全部价款（不含增值税）。

（2）从量计征：

①适用——黄酒、啤酒、成品油。

②计算公式——应纳税额 = 销售数量 × 定额税率。

③销售数量——销售应税品：销售数量；自产自用应税品：移送使用数量；委托加工应税品：收回数量；进口应税品：海关核定的进口征税数量。

（3）复合计征：

①适用——卷烟、白酒。

②计算公式——应纳税额 = 销售额 × 比例税率＋销售数量 × 定额税率。

2. 生产销售环节应纳消费税的计算—特殊销售情形

（1）通过自设非独立核算门市部销售：按照门市部对外销售额或者销售数量征收消费税。

（2）用于“换抵投”：纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股、抵偿债务以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税。

（3）品牌使用费——应并入白酒的销售额中缴纳消费税。

（4）包装物押金：

①非酒油类产品——收取时不纳消费税；逾期或已收取时间超过 12 个月的，并入销售额纳税。②黄啤油——从量计征，包装物押金不征收消费税。

③啤酒、黄酒以外的其他酒类——收取时并入销售额纳税。（无论是否返还及会计上如何核算）。

（5）金银首饰的特殊规定：

①以旧换新（含翻新改制）方式销售：实际收取的不含增值税的全部价款。

②金银首饰与其他产品组成成套消费品销售——销售额全额。

③金银首饰连同包装物销售的——包装物价格并入金银首饰的销售额。

3. 自产自用环节应纳消费税的计算

（1）计算思路——先找价后组价。

（2）“找价”——按纳税人生产的同类消费品的平均销售价格计算缴纳消费税。没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算缴纳消费税。

（3）“组价”

①从价计征：组成计税价格 = 成本 ×（1+ 成本利润率）÷（1- 比例税率）；应纳消费税 = 组成计税价格 × 比例税率；

②复合计征：组成计税价格 =[成本 ×（1 ＋成本利润率）＋自产自用数量 × 定额税率]÷（1- 比例税率）；应纳消费税 = 组成计税价格 × 比例税率＋自产自用数量 × 定额税率；

③从量计征——无须组价。

4. 委托加工环节应纳消费税的计算

（1）计算思路——先找价后组价。

（2）“找价”按受托方的同类消费品的销售价格计算缴纳消费税；没有同类消费品销售价格的，按照组成计税价格计算缴纳消费税。

（3）“组价”

①从价计征：组成计税价格 =（材料成本 + 加工费）÷（1- 比例税率）；应纳 / 代收代缴消费税 = 组成计税价格 × 比例税率；

②复合计征——组成计税价格 =（材料成本＋加工费＋委托加工数量 × 定额税率）÷（1- 比例税率）；应纳 / 代收代缴消费税 = 组成计税价格 × 比例税率＋委托加工数量 × 定额税率；

③从量计征——无须组价。

5. 进口环节应纳消费税的计算

（1）计算思路——直接组价计算。

（2）从价计征——组成计税价格 =（关税计税价格＋关税）÷（1- 比例税率）；应纳消费税 = 组成计税价格 × 比例税率。

（3）复合计征——组成计税价格 =（关税计税价格＋关税＋进口数量 × 定额税率）÷（1- 比例税率）；应纳消费税 = 组成计税价格 × 比例税率＋进口数量 × 定额税率。

（4）从量计征——无须组价。

（二）已纳消费税的扣除

1. 适用

外购（含进口）应税消费品和委托加工收回的应税消费品继续生产应税消费品销售的，可以按规定将外购应税消费品和委托加工收回应税消费品已缴纳的消费税给予抵扣。

2. 能不能扣（反向排除）

允许抵扣税额的税目不包括：酒、摩托车、游艇、电池、涂料、小汽车、高档手表（常见）

【口诀】酒摩艇电涂车表；允许扣税的只涉及同一税目中应税消费品的连续加工，不能跨税目抵扣。

3. 怎么扣

当期准予扣除外购或委托加工收回的应税品的已纳消费税税款，按当期生产领用数量计算；当期生产领用（金额或数量）= 期初库存 + 本期外购（或委托加工收回）- 期末库存。

（三）纳税义务发生时间

1. 销售应税消费品（看销售结算方式）：

（1）赊销 / 分期收款方式：书面合同约定的收款日期当天；无约定或无书面合同的，为发出应税消费品的当天。

（2）预收货款方式：发出应税消费品的当天。

（3）托收承付、委托银行收款方式：发出应税消费品并办妥托收手续的当天。

2. 自产自用应税消费品——移送使用的当天。

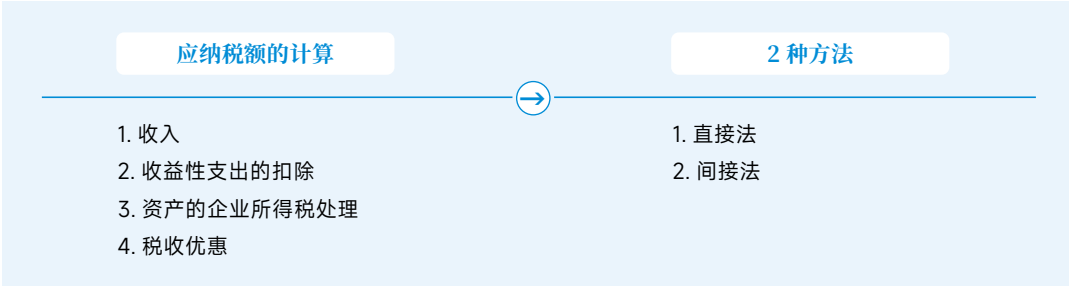
3. 委托加工应税消费品——纳税人提货的当天。

4. 进口应税消费品——报关进口的当天。

专题六　企业所得税

常考套路

企业所得税入门比较难，但大题基本是套路题，主要围绕“居民企业应纳税额的计算”展开。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 应纳税额的计算

（一）收入

1. 收入的类型

（1）税法口径：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、股息红利等权益性投资收益、利息收入、租金收入、特许权使用费收入、接受捐赠收入、其他收入和视同销售收入。

（2）区分：

①卖：销售原材料：销售货物收入；转让生产设备、转让专利权、转让股权：转让财产收入。

②卖还是用：转让生产设备：转让财产收入；出租生产设备：租金收入；转让专利权：转让财产收入；提供专利权使用权：特许权使用费收入。

③卖还是分红：转让股权：转让财产收入；取得被投资方分回红利：股息、红利等权益性投资收益。

（3）收入总额：不论应税收入、免税收入、不征税收入，均计入收入总额；不论属于何种类型的收入，只要按照企业所得税法律制度的规定，应当确认收入的，就应当计入收入总额。

2. 不征税收入 VS 免税收入

（1）不征税收入

①财政拨款；

②依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；

③国务院规定的其他不征税收入（专项用途）。

（2）免税收入

①利息：国债利息；债券利息：地方政府债券利息收入免税；持有 2019-2027 年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收。

②符合条件的股息红利（看被投资方身份）：未上市居民企业免税；上市居民企业持股期限≥ 12 个月免税，持股期限 <12 个月不免税。

③非营利组织：从事非营利活动取得的收入免税。

（3）联系——不征税收入和免税收入，均应计入收入总额，但不计入企业所得税应纳税所得额（计算时需要将不征税收入和免税收入从收入总额中减除）。

（二）收益性支出的扣除

1. 不得税前扣除的项目

（1）向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项；

（2）企业所得税税款；

（3）行政责任、刑事责任：税收滞纳金；罚金、罚款和被没收财物的损失；

（4）不符合规定的捐赠支出；

（5）未经核定的准备金支出；

（6）非广告性质的赞助支出；

（7）企业之间：管理费；

（8）企业内营业机构之间：租金、特许权使用费、利息（非银行企业）。

2. 税金的扣除

（1）不得扣除：企业缴纳的增值税、企业所得税。

（2）可以扣除：

①计入税金及附加→当期扣除——消费税、资源税、土地增值税、出口关税、城建税及教育费附加、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、环境保护税。

②发生当期计入资产成本→分摊扣除——车辆购置税、契税、进口关税、耕地占用税、不得抵扣的增值税。

3. 工资、薪金和三项经费的扣除

（1）工资薪金：合理的据实扣除。

（2）三项经费：限额扣除（限额 = 工资、薪金总额 × 比例）。

（3）2 种问法：

①问“准予扣除的金额”：算扣除限额，找实际发生额，谁小按谁扣；

②问“纳税调整的金额”：扣除限额 < 实际发生额——应纳税调增（差额）：实际发生额——扣除限额；扣除限额≥实际发生额——不需纳税调整。

4. 业务招待费、广告费和业务宣传费的扣除

（1）业务招待费—限额 1：实际发生额 60%；限额 2：销售（营业）收入的 5‰；双限额取孰低。

（2）广告费和业务宣传费

①限额扣除：销售（营业）收入的 15%（超过部分可结转扣除）；

②不得扣除：烟草企业。2 种问法的处理，和“三项经费”基本一致。

（3）销售（营业）收入

①税法口径，区分收入总额 VS 应税收入；

②税法理解：主要包括销售货物收入、提供劳务收入、租金收入、特许权使用费收入；

【口诀】销劳租特。

③会计理解：通常不包括投资收益、营业外收入。

5. 公益性捐赠的扣除

（1）界定——企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门（也可通过“公益性群众团体”），用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。

（2）据实扣——向目标脱贫地区的公益性捐赠。

（3）限额扣——①年度利润总额 12% 以内扣除；②超过部分准予结转以后 3 个纳税年度扣除；2 种问法的处理，和“三项经费”基本一致。

（4）不得扣——①未通过符合条件的机构捐赠；②直接捐赠。

（5）提示——非货币性资产捐赠发生的运费、保险费、人工费等（是否纳入捐赠票据记载数额）：纳入的：作为公益性捐赠支出税前扣除；未纳入的：作为企业相关费用税前扣除。

6. 利息费用的扣除

（1）据实扣——非金融企业向金融企业借款的利息支出。

（2）限额扣——非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过金融企业同期同类贷款利率的部分，准予扣除。2 种问法的处理，和“三项经费”基本一致。

（三）资产的企业所得税处理

1. 不得计算折旧扣除的固定资产

（1）未投入使用：房屋、建筑物可扣。

（2）租赁：

①经营租赁：出租方可扣，承租方不可扣；

②融资租赁：出租方不可扣，承租方可扣。

（3）已提足折旧仍继续使用的固定资产。

（4）与经营活动无关的固定资产。

（5）单独估价作为固定资产入账土地。

2. 固定资产折旧

（1）折旧方法（直线法）：自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的固定资产，应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。

（2）一次性税前扣除政策：单位价值不超过500万元，允许一次性计入当期成本费用扣除；问“纳税调整的金额”：应纳税调减 = 购买价值 - 当年折旧额。

（3）加速折旧的方法：①缩短折旧年限（不低于60%）；②双倍余额递减法；③年数总和法。

（四）税收优惠

1. 农林牧渔业减免税

（1）免征：远洋捕捞、农作物新品种选育、中药材种植、林木的培育和种植。

（2）减半征收：①花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；②海水养殖、内陆养殖。

【口诀】花茶饮，香海内。

2. 符合条件的技术转让所得

（1）计算公式：技术转让所得 = 技术转让收入 - 成本和税费。

（2）税收优惠：一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元部分免税；超过500万元的部分（所得 -500万元），减半征税。

3. 小型微利企业优惠

（1）判定标准：3个不超（年度应纳税所得额300万元 + 人数300+ 资产总额5000万元）。

（2）具体优惠：2023.1.1起至2027.12.31，对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

4. 加计扣除

（1）研发费用

①一般企业：未形成无形资产：加计100%扣除；形成无形资产：按200%摊销。

②符合条件的集成电路企业和工业母机企业：未形成无形资产：加计 120% 扣除；形成无形资产的：按 220% 摊销。

③不适用加计扣除的行业：烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业。**【口诀】**批零烟，租商房，住餐娱。

（2）安置残疾人员支付的工资—加计 100% 扣除。

02 2 种方法

（一）直接法

1. 基本思路——税法口径，从收入出发，减去允许扣除部分，得到应税所得。

2. 计算公式——应纳税所得额 = 收入总额 - 不征税收入 - 免税收入 - 准予扣除项目金额 - 允许弥补的以前年度亏损。注意准予扣除项目金额，计算的是税法口径允许扣除的项目金额。

（二）间接法

1. 基本思路

从会计利润出发，进行纳税调整，得到应税所得（考频较高）。

2. 计算公式

应纳税所得额 = 会计利润总额＋纳税调整增加额 - 纳税调整减少额

3. 纳税调整项目（文字）：

（1）纳税调增——①限额扣除类：三项经费、业务招待费、广宣费、公益性捐赠等（结转扣除的项目，可能涉及纳税调减）；②不得扣除类：税收滞纳金、非广告性质的赞助支出等。

（2）纳税调减——①免税收入类：国债利息收入等；②税收优惠类：加计扣除、技术转让所得优惠等。

4. 纳税调整金额（计算）：

（1）会计扣除 VS 税法扣除

①税法全额扣除——无差异，不需调整（如工资薪金）；

②税法限额扣除——有差异，差额调增（如业务招待费）；

③税法不得扣除——有差异，全额调增（如税收滞纳金）；税法加计扣除——有差异，加计额调减（如研发费用加计扣除）。

（2）会计收益 VS 税法所得

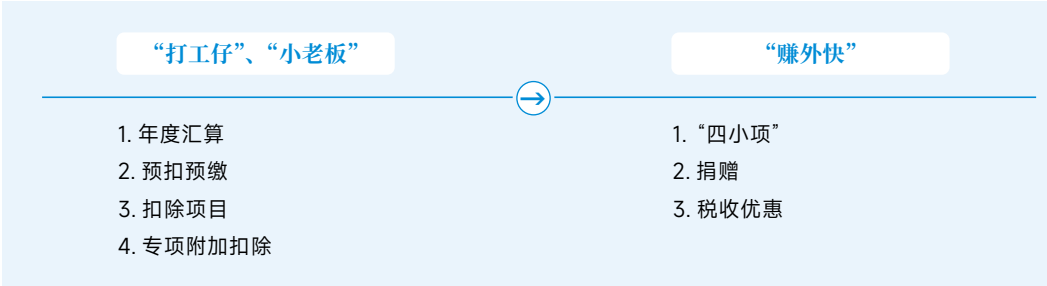
①税法免税收入——有差异，全额调减（如国债利息收入）；

②税法减税所得——有差异，差额调减（技术转让所得）。

专题七　个人所得税

常考套路

从 2019 年个人所得税改革以来，对于“新个税”的考查渐渐成为主角，“老个税”很多题目已过时，不需再做。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 “打工仔”“小老板”

（一）年度汇算

居民个人综合所得年度汇算

1. 适用——居民个人综合所得（工资薪金、劳务、特许权使用费、稿酬）。**【口诀】**工劳特稿。

2. 计算公式

年应退或应补税额 =【（综合所得收入额 -6 万元 - 专项扣除 - 专项附加扣除 - 依法确定的其他扣除 - 符合条件的公益慈善事业捐赠）× 适用税率 - 速算扣除数】- 减免税额 - 已预缴税额

3. 整体思路——一看收入额对不对，二看扣除项目齐不齐。

4. 收入额

（1）工：收入全额；

（2）劳、特：收入 ×（1-20%）；

（3）稿：收入 ×（1-20%）×70%。

5. 扣除项目

（1）减除费用：6 万元 / 年；

（2）专项扣除：三险一金（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金）；

（3）专项附加扣除（7 项）一般按定额标准扣除，而非实际支出：

①子女教育：子女论个算（满 3 岁至博士期间教育支出，不含课外班、早教班等）；

②赡养老人：老人打包算（至少一位老人年满 60 岁）；

③住房贷款利息：首套住房贷款利息；

④住房租金：在主要工作城市没有自有住房而发生的住房租金支出；

⑤继续教育：分为学历（学位）、职业资格类；

⑥大病医疗：个人负担超过 15000 元的部分办理年度汇算清缴时在 80000 元限额内据实扣除；

⑦ 3 岁以下婴幼儿照护。

（4）其他扣除——企业年金、职业年金、商业健康保险、个人养老金等。

（二）预扣预缴

1. 预扣预缴（工）

（1）预扣方法：按月预扣预缴，且采取累计预扣法。

（2）整体思路：先算累计，再算本期，别忘减去累计已预扣预缴税额。

（3）计算公式：①累计预扣预缴应纳税所得额 = 累计收入 - 累计免税收入 - 累计减除费用（5000 元 / 月）- 累计专项扣除 - 累计专项附加扣除 - 累计依法确定的其他扣除。②本期应预扣预缴税额 =（累计预扣预缴应纳税所得额 × 预扣率 - 速算扣除数）- 累计减免税额 - 累计已预扣预缴税额。

（4）应用：算 12 月预缴个税——先算 12 个月累计所得额，再查表算累计预扣预缴税额，最后减前 11 个月已累计预扣预缴税额。

2. 预扣预缴（劳、特、稿）

（1）预扣方法：一般按次预扣预缴，且采用定额和定率扣除。

（2）计算公式：

①劳——预扣预缴税额 = 预扣预缴所得额 × 预扣率 - 速算扣除数；特殊：全日制学历教育的学生实习所得——累计预扣法。

②特、稿——预扣预缴税额 = 预扣预缴所得额 × 预扣率 20%。

③关注——所得额 = 收入额 = 收入 - 费用；收入额——稿酬所得减按 70% 计算；收入额 ⩽ 4000 元，减除费用 800 元；收入额 >4000 元，减除费用 20%；需和 4000 元比较。年度汇算不需比较，直接减除费用 20%。

（三）扣除项目

经营所得

（1）计算公式

①应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数

②应纳税所得额 = 全年收入总额 - 成本、费用、税金、损失、其他支出及以前年度亏损。

（2）扣除项目

①税前扣除项目及规定，和企业所得税基本一致，有全额扣除、限额扣除、不得扣除。

②和企业所得税规定不一致：用于个人和家庭的支出——不可扣；代从业人员或他人负担的税款——不可扣；业主工资——不可扣，三项经费——扣除限额基数：当地上年度社会平均工资的 3 倍，补充养老、补充医疗保险——扣除限额基数：当地上年度社会平均工资的 3 倍；个体工商户生产经营费用和个人、家庭费用：分别核算：生产经营费用据实扣除，难以分清：按 40% 扣除；公益性捐赠（除全额扣除外）——不超过其应纳税所得额 30% 的部分可以据实扣除。

（3）优惠——2023.1.1 起至 2027.12.31，对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，减半征收个人所得税。

（四）专项附加扣除

经营所得有无专项附加扣除的处理

没有综合所得，可以扣除的项目：①费用 6 万元；②专项扣除、专项附加扣除；③依法确定的其他扣除。同时取得综合所得的，可在综合所得或经营所得中减除上述各项扣除，不得重复扣除。

02 “赚外快”

（一）“四小项”

1. 包含

利息股息红利所得、偶然所得、财产转让所得、财产租赁所得（简称：利偶转租）。

2. 利息、股息、红利所得

（1）应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%= 每次收入额 ×20%；

（2）个人持有上市公司（挂牌公司）股票取得股息（看持有期限 n）：

①注意区分和企业取得股息的处理差异；

② n ≤ 1 个月——全额计入应纳税所得额；

③ 1 个月＜ n ≤ 1 年——暂减按 50% 计入应纳税所得额；

④ n>1 年——暂免征收个税。

3. 偶然所得

应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%= 每次收入额 ×20%

4. 财产转让所得

（1）应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%=（收入总额 - 财产原值 - 合理费用）×20%

（2）关注：

①收入不含增值税；

②个人转让房屋——可结合增值税、契税等一并考查；

③个人股权转让所得——区分转让股票 VS 取得股息（卖掉 VS 分钱）；转让非上市公司股权——正常征税。

5. 财产租赁所得

（1）应纳税额 = 应纳税所得额 ×20%（个人出租住房 10%）

（2）应纳税所得额：

①月租金≤ 4000 元——应纳税所得额 = 收入额 - 相关税费 - 修缮费用（800 元为限）-800 元；

②月租金≥ 4000 元——应纳税所得额 =[收入额 - 相关税费 - 修缮费用（800 元为限）]×（1-20%）；注意用月租金扣除税费、800 元为限的修缮费后，再和 4000 元比较（定额和定率）。

（二）捐赠

1.“全额”扣除

①向红十字事业的捐赠；②向农村义务教育的捐赠；③向公益性青少年活动场所（其中包括新建）的捐赠；④向福利性、非营利性老年服务机构的捐赠，以及通过特定基金会用于公益救济性的捐赠。**【口诀】**老少红农。

2. 限额扣除

公益性捐赠，限额 = 应纳税所得额 ×30%

3. 不得扣除

直接捐赠。

（三）税收优惠

1. 利息、股息、红利所得

（1）国债和国家发行的金融债券利息免税；

（2）储蓄存款利息所得暂免；

（3）个人持有上市公司（挂牌公司）股票取得股息——持股期限 >1 年——暂免征收个税。

2. 偶然所得

（1）不征：

①附奖赠（羊毛出在羊身上）——赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品；价格折扣、折让方式向个人销售商品（产品）和提供服务；对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品。

②将房屋无偿赠与至亲——房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹；房屋产权所有人将房屋产权无偿赠与对其承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人；房屋产权所有人死亡，依法取得房屋产权的法定继承人、遗嘱继承人或者受遗赠人。

（2）免征：①个人取得单张有奖发票奖金所得≤ 800 元（超过的全额征税）；②个人购买福利彩票、体育彩票中奖收入≤ 1 万元（超过的全额征税）；③个人举报、协查各种违法、犯罪行为而获得的奖金。④育儿补贴

3. 财产转让所得

（1）个人转让“满五唯一”住房暂免征税；

（2）个人转让上市公司股票免税。

4. 其他常考项目

免税：

①省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金（科教文卫技体环）；

②按照国务院规定发给的政府特殊津贴、院士津贴，以及国务院规定免纳个人所得税的其他补贴、津贴；

③福利费、抚恤金、救济金；

④保险赔款；

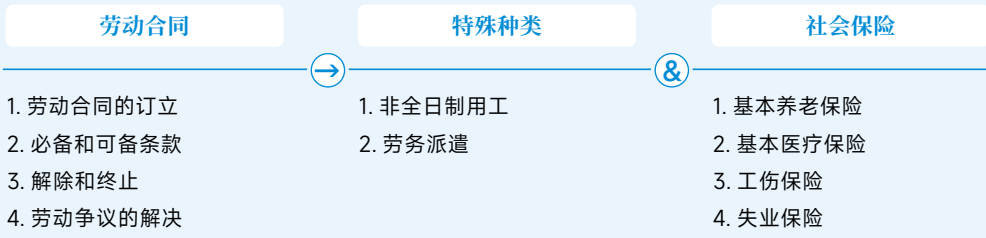
⑤军人的转业费、复员费、退役金；

⑥按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费。

专题八　劳动合同与社会保险

常考套路

本章大题主要着眼于标准工时制下的“全日制用工”，既可单独考查“劳动合同”，也可和“社会保险”结合考查。具体思路如下图所示：



考点回顾

01 劳动合同

（一）劳动合同的订立

1. 劳动关系的建立

用工之日起。

2. 书面劳动合同的签订

（1）用工之日起 1 个月内：①订立书面劳动合同。②劳动者不签，正常支付工资，无补偿。

（2）超过 1 个月不满 1 年未签：①单位违规。②支付 2 倍工资（1 倍正常工资 +1 倍工资补偿）——首月不罚。③补签合同，劳动者不签也要补偿。

（3）满 1 年未签：①单位严重违规。②支付 11 个月 2 倍工资——首月不罚。③视为签订无固定期限劳动合同，补签合同。

（二）必备和可备条款

1. 劳动合同的必备条款——带薪年休假

（1）能否休

①职工连续工作 1 年以上，才享受年休假；

②有寒暑假，其休假天数多于年休假天数、请事假累计 20 天以上且单位按照规定不扣工资、累计工作满 1 年不满 10 年，请病假累计 2 个以上、累计工作满 10 年不满 20 年，请病假累计 3 个月以上、累计工作满 20 年，请病假累计 4 个月以上的，不得享受年休假。

（3）休多久

——根据职工累计工作时间判定（非本单位工作时间）：

①已满 1 年不满 10 年的——年休假 5 天；

②已满 10 年不满 20 年的——年休假 10 天；

③已满 20 年的——年休假 15 天；

④国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

【口诀】1 年起 10 年分，5 天 10 天 15 天。

2. 劳动合同的必备条款—劳动报酬

（1）基本工资

①货币支付：以法定货币支付，不得以实物及有价证券替代货币支付。

②按时支付——必须在约定日期支付，如遇节假日或休息日，应提前在最近的工作日支付，工资至少每月支付一次。

③照常支付——应依法支付在法定休假日和婚丧假期间、依法参加社会活动期间的工资。

（2）加班工资

解题关键：一看加班时间，二看是否安排补休。

①工作日晚上加班——150%；

②周末加班：无补休——200%；有补休——不支付；

③法定休假日加班——300%。

（3）扣工资—解题关键：至少发放最低工资和本人工资 80% 的孰高值。

计算过程：

①先计算当月实得工资，再计算每月可扣除的最高限额；

②当月实得工资：按照当月应得工资的 80% 和当地月最低工资标准的孰高值发放。

③每月可扣除的最高限额——月工资 - 当月实得工资。

3. 劳动合同的可备条款（可约定）——试用期

（1）试用期期限：一般和劳动合同期限相关：

①不得约定试用期——劳动合同期限 <3 个月、以完成一定工作任务为期限的劳动合同、非全日制用工；

②约定试用期应当≤ 1 个月——3 个月≤劳动合同期限≤ 1 年；

③约定试用期应当≤ 2 个月——1 年≤劳动合同期限≤ 3 年；

④约定试用期应当≤ 6 个月——劳动合同期限≥ 3 年、无固定期限劳动合同。

（2）基本要求：

①包含在劳动合同期限内；

②只能约定一次：同一用人单位与同一劳动者；

③违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以劳动者试用期满月工资为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。

（3）试用期工资：转正工资的 80% 与当地最低工资孰高。

4. 劳动合同的可备条款（可约定）——服务期

（1）约定条件：用人单位为劳动者提供专项培训费用，进行专业技术培训，可约定服务期。

（2）服务期待遇：不影响工资的正常调整；服务期≥劳动合同期限，合同期限续延至服务期满。

（3）支付违约金：支付主体——劳动者；支付条件———劳动者提出，且用人单位无法定过错；用人单位提出，但劳动者有法定过错；支付金额——不得超过用人单位提供的培训费；不得超过服务期尚未履行部分分摊的培训费。

5. 劳动合同的可备条款（可约定）——竞业限制

（1）适用范围：高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员；劳动合同解除或终止，限制劳动者一定时期的择业权；期限不得超过 2 年。

（2）经济补偿：支付主体——用人单位；支付条件——劳动者履行约定；支付金额——按月按约定支付竞业限制补偿金；如未约定，可按劳动合同解除或终止前 12 个月平均工资 30% 和当地月最低工资标准二者的孰高值支付。

（3）违约金：支付主体——劳动者；支付条件——劳动者违反竞业限制约定；支付要求——支付后用人单位仍可要求劳动者继续履行。

（三）解除和终止

1. 劳动合同的解除

（1）劳动者

①不想干：单位同意—协商解除——不支付补偿金；单位不同意—提前通知解除——不支付补偿金。

②没法干（单位一般过错）：随时通知解除——支付补偿金；

③没命干（单位严重过错）：不需事先告知解除——支付补偿金。

（2）单位

①协商一致——支付补偿金；

②不能用（劳动者过错或试用期不符合录用条件）：随时通知解除——不支付补偿金；

③没法用（提前 30 日书面通知或额外支付 1 个月工资）：无过失性辞退——支付补偿金；

④没办法：经济性裁员——支付补偿金。

（3）做题技巧—— 一般情况下，劳动者无过错，且非自己主动提出，可得补偿金。

2. 劳动合同的终止

（1）终止情形

①劳动合同期满：单位维持或提高原条件续订劳动者拒绝——不支付补偿金；单位“不留用”——支付补偿金。

②劳动者（躺着拿钱、劳动者不在）：享受基本养老保险待遇；达到法定退休年龄；死亡或被宣告死亡、失踪。——不支付。

③单位“不营业”（破产、关闭、解散等）——支付补偿金。

（2）排除事项（不得解除或终止）

①从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病患者在诊断或者医学观察期间的（弱）；

②在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的（残）；

③患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的（病）；

④女职工在孕期、产期、哺乳期的（孕）；

⑤在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的（老）。——因劳动者过错解除劳动合同的，不受此限制。

（3）违法解除或终止合同——按经济补偿标准的 2 倍向劳动者支付赔偿金（支付赔偿金不再支付补偿金）。

3. 经济补偿金

是否支付

（1）一般规则：劳动者对劳动合同的解除或终止无过错的，除退休或享受基本养老保险待遇无补偿外，用人单位一般均应支付经济补偿金。

（2）支付：①以完成一定工作任务为期限的劳动合同，因任务完成而终止（被动终止）。②固定期限劳动合同到期在用人单位降低报酬的前提下终止劳动关系（被动终止）。

（3）不支付：①试用期被证明不符合录用条件。②劳动者主动提出且用人单位无过错（“不想干”）。③劳动者退休，享受基本养老保险待遇，死亡或被宣告死亡、失踪的（躺着拿钱，劳动者不在）。

支付多少

（1）计算公式：月工资 × 年限；

（2）年限：整数——每满 1 年支付 1 个月工资；零头——<6 个月，算半年；≥ 6 个月，算 1 年；

（3）月工资：正常工资——按正常工资；低工资（< 最低工资标准）——按当地最低工资标准；高工资（> 当地上年度职工月平均工资的 3 倍）——按月平均工资的 3 倍，年限≤ 12 年。

（四）劳动争议的解决

1. 解决方法

（1）相互独立（可以直接申请）：协商（和解）、调解；

（2）先裁后诉（不能直接诉讼，必须先仲裁后诉讼）：仲裁、诉讼。

2. 劳动仲裁

（1）申请时效：拖欠劳动报酬——劳动关系终止之日起 1 年内；其他——当事人知道或应当知道之日起 1 年内。

（2）裁决

①终局裁决——涉及钱（劳务报酬、工伤医疗费、经济补偿金、赔偿金）且不超过当地月最低工资标准 12 个月的；合同必备条款争议（工作时间、休息休假、社会保险等）。

②生效——终局裁决：作出之日起；非终局裁决：自收到裁决书之日起 15 日内不起诉。

③进一步寻求救济——终局裁决：劳动者——可起诉；单位——不能起诉；非终局裁决：劳动者——可起诉；单位——可起诉。

02 特殊种类

（一）非全日制用工

1. 合同订立

可订立口头协议；可与多家订立，但后订立不能影响先订立；不得约定试用期。

2. 合同解除

任何一方都可随时通知对方终止用工，且用人单位无须支付经济补偿金。

3. 劳动报酬

用人单位可以按小时、日或者周为单位结算工资，报酬结算支付周期不得超过 15 日。小时计酬标准不得低于用人单位所在地人民政府规定的最低小时工资标准。

（二）劳务派遣

1. 用工单位

①只能从事临时性、辅助性或替代性的工作；

②派遣员工 /（正式员工＋派遣员工）≤ 10%；

③不得将连续用工期限分割订立数个短期劳务派遣协议；

④不得将被派遣劳动者再派遣到其他单位（不得“二次派遣”）。

2. 劳务派遣单位（用人单位）

①与劳动者订立 2 年以上的固定期限书面全日制用工劳动合同；

②按月支付劳动报酬。劳动者无工作期间，应按最低工资标准按月支付报酬；

③将派遣协议的内容告知劳动者，不得克扣报酬；

④不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者（不得“自我派遣”）。

3. 劳动者

①享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利；

②有权依法参加或者组织工会，维护自身的合法权益；

③劳务派遣单位和用工单位均不得向被派遣劳动者收取费用。

03 社会保险

用人单位与劳动者约定或劳动者向用人单位承诺无须缴纳社会保险费的，约定或承诺无效。

（一）基本养老保险

1. 缴费机制

单位缴费：工资总额 × 已知缴费比例；个人缴费：本人工资 or 当地平均 3 倍（上限）or 当地平均 60%（下限）×8%；不征个税、不得提前支取、免利息税、可全部继承。

2. 享受条件

①年龄条件：达到法定退休年龄；②缴费年限：累计缴费达到法定年限。

3. 待遇

退休：基本养老金；死亡：丧葬补助金、遗属抚恤金；提前报废（退休前因病致残或非因工致残完全丧失劳动能力）：病残津贴。

（二）基本医疗保险

1. 前提

患病或非因工负伤。

2. 期间和计算方法

（1）结合表格记忆

【口诀】先看实际工作年限（10 年分界），再看本单位工作年限（5 年分界），医疗期：以 3 为起点，23 行要共享，递增幅度 33366，3 后 5 个 6 累计计算。

实际工作年限	在本单位工作年限	医疗期期间	计算方法
＜ 10 年	＜ 5 年	3 个月	6 个月
	⩾ 5 年	6 个月	12 个月
⩾ 10 年	＜ 5 年		
	5 年⩽ Y ＜ 10 年	9 个月	15 个月
	10 年⩽ Y ＜ 15 年	12 个月	18 个月
	15 年⩽ Y ＜ 20 年	18 个月	24 个月
	⩾ 20 年	24 个月	30 个月

（2）医疗期计算从病休第一天开始，累计计算。

（3）病休期间包括公休、假日和法定节日。

3. 待遇

（1）病假工资：可以低于当地最低工资标准支付，但最低不能低于最低工资标准的 80%；

（2）医疗期内劳动者无过错不解除劳动合同；

（3）医疗期内遇合同期满，则合同必须续延至医疗期满，期间仍享受医疗期内待遇；

（4）期满未痊愈或“两不能”解除劳动合同的，用人单位需支付经济补偿金。

（三）工伤保险

1. 缴费机制

由单位缴纳，职工不缴纳。（4 大社保，其他 3 个是单位和个人共同缴纳）

2. 工伤认定

（1）应当认定：因工负伤或患职业病（与工作有直接关系）；上下班途中，受到非本人主要责任交通事故或城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的。

（2）视同工伤：与工作有间接关系；工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或 48 小时内抢救无效死亡（结果是死亡）。

3. 工伤医疗待遇

（1）享受条件：因工负伤或患职业病，且经认定。

（2）停工留薪期工资福利待遇：原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付（期间单位不得解除或终止劳动合同）；一般不超过 12 个月；伤情严重或情况特殊，延长不得超过 12 个月，劳动者有过错除外。

（3）停工留薪期 VS 医疗期：医疗期享受条件：患病或非因工负伤医疗期病假工资：可以低于最低工资标准，不得低于最低工资标准的 80%；医疗期期限：3 个月 ~24 个月。

4. 费用支付途径

（1）用人单位支付：①治疗工伤期间的工资福利待遇；② 5~6 级伤残职工按月领取的伤残津贴；③终止或解除劳动合同时，应当享受的一次性伤残就业补助金。

（2）工伤保险基金支付：支付大部分费用—排除法。

（四）失业保险

1. 享受条件（同时满足）：

①已缴保费满 1 年；

②非因本人意愿中断就业；

③已经进行失业登记，并有求职要求。

2. 领取期限

根据用人单位和本人的累计缴费年限判定（非工作年限）

①满 1 年不足 5 年（1 年≤ Y<5 年）——自办理失业登记之日起 12 个月；

②满 5 年不足 10 年（5 年≤ Y<10 年）——自办理失业登记之日起 18 个月；

③ 10 年以上（Y ≥ 10 年）——自办理失业登记之日起 24 个月；

④重新就业应停止领取失业保险金。

3. 领取标准

最低生活保障标准≤保险金≤最低工资标准